

0005806-39.1999.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Haroldo Jose Pires Bueno

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

HAROLDO JOSÉ PIRE BUENO, já qualificado, foi condenado ao cumprimento da pena de 06 (seis) meses de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0005806-39.1999.8.26.0038 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0005806-39.1999.8.26.0038

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Haroldo Jose Pires Bueno

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

HAROLDO JOSÉ PIRE BUENO, já qualificado, foi condenado ao cumprimento da pena de 06 (seis) meses de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de 20 dias-multa (fls.70/75).

O Ministério Público opinou pelo deferimento da pretensão (fls. 29/30).

É a síntese do necessário. Fundamento e DECIDO.

A reabilitação criminal apresenta, como requisito intrínseco, a existência de pena aplicada em sentença definitiva, conforme previsto no artigo 93, caput, do Código Penal.

Além disso, outro requisito exigido é temporal, isto é, a reabilitação criminal há de ser pleiteada após 02 (dois) anos do dia em que for extinta a pena ou terminar sua execução, observando-se o contido no artigo 94 do mesmo diploma legal.

Ainda, o artigo 743 do Código de Processo Penal estabelece que: "A reabilitação será requerida ao juiz da condenação, após o decurso de quatro ou oito anos, pelo menos, conforme se trate de condenado ou reincidente, contados do dia em que houver terminado a execução da pena principal ou da medida de segurança detentiva, devendo o requerente indicar as comarcas em que haja residido durante aquele tempo".

No caso em apreço, é certo que o condenado possui os requisitos necessários ao deferimento do pedido, isto é, existe a pena aplicada em sentença definitiva, restou decorrido o prazo de dois anos do dia em que foi extinta a pena, foi juntado comprovante de domicílio no país e não há qualquer outro feito criminal em andamento contra o condenado.

Dessa forma, de rigor o deferimento do pedido de reabilitação criminal.

Ante o exposto, DECLARO A REABILITAÇÃO CRIMINAL de HAROLDO JOSÉ PIRE BUENO, para que produza seus efeitos.

Para reexame necessário, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, Seção de Direito Criminal, na forma do previsto no artigo 746 do Código de Processo Penal.

Transitada esta em julgado, promovam-se as comunicações e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Araras, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA